TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 6

Organización Institucional de la Junta de Andalucía (I): El Parlamento de Andalucía: Composición, Atribuciones y Funcionamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo / Cuerpo General (A2)

Entidad Convocante: Junta de Andalucía (Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública / IAAP)

Bloque: Programa de Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 6

Normativa Clave de Referencia:

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Título IV: Organización Institucional de la C.A., arts. 99 a 139; Título V: Del Poder Judicial en Andalucía, arts. 140 a 144).

Reglamento del Parlamento de Andalucía (aprobado el 18 de abril de 1995 y sucesivas reformas).

Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 6

1. La Junta de Andalucía como institución de autogobierno

1.1. Configuración institucional del artículo 99 del Estatuto de Autonomía

1.2. Principio de separación de poderes en el autogobierno andaluz

2. El Parlamento de Andalucía: Naturaleza y composición

2.1. Carácter representativo e inviolabilidad parlamentaria (art. 100 EA)

2.2. Composición y sistema electoral (art. 101 EA y Ley 1/1986)

2.2.1. Número de diputados y circunscripción provincial

2.2.2. Barrera electoral y fórmula de atribución de escaños (D'Hondt)

2.2.3. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

2.3. El estatuto de los Diputados andaluces: Inviolabilidad, inmunidad y aforamiento (art. 101.3 EA)

3. Organización interna y funcionamiento del Parlamento de Andalucía

3.1. Órganos de gobierno parlamentario: La Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces

3.2. Órganos de trabajo: El Pleno y las Comisiones (Legislativas, no legislativas y de investigación)

3.3. La Diputación Permanente: Composición y funciones en periodos de intersesiones o disolución (art. 104 EA)

3.4. Régimen de funcionamiento: Periodos ordinarios de sesiones, quórum y mayorías

4. Atribuciones y funciones del Parlamento de Andalucía (artículo 106 EA)

4.1. La potestad legislativa: El procedimiento legislativo autonómico

4.2. La función presupuestaria y tributaria

4.3. La función de orientación y control político del Consejo de Gobierno

4.4. Elección y cese de altos cargos institucionales y designación de Senadores autonómicos

5. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

5.1. Naturaleza y posición institucional: Cúspide judicial en Andalucía (art. 140 EA)

5.2. Estructura orgánica y sedes: Sede principal de Granada y salas desplazadas de Sevilla y Málaga

5.3. Composición y salas de justicia (Civil-Penal, Contencioso-Administrativo y Social)

5.4. Competencias del TSJA: Enjuiciamiento de aforados y última instancia en Derecho andaluz

5.5. El Fiscal Superior de Andalucía y el Consejo de Justicia de Andalucía (arts. 143 y 144 EA)

6. El Defensor del Pueblo Andaluz

6.1. Naturaleza jurídica y marco regulador (art. 41 EA y Ley 9/1983)

6.2. Elección, nombramiento y cese: Mandato de 5 años y mayoría cualificada de 3/5

6.3. Estatuto jurídico: Prerrogativas de independencia y no sujeción a mandato imperativo

6.4. Ámbito de actuación y facultades de investigación ante las Administraciones andaluzas

6.5. Resoluciones, informes anuales y legitimación procesal ante el Tribunal Constitucional

7. La Cámara de Cuentas de Andalucía

6.1. Naturaleza y posición institucional: Órgano técnico de fiscalización externa (art. 130 EA y Ley 1/1988)

6.2. Composición y designación: El Pleno de Consejeros y el Consejero Mayor

6.3. Funciones de fiscalización económica y financiera del sector público andaluz

6.4. Relaciones con el Parlamento de Andalucía y delimitación con el Tribunal de Cuentas estatal

8. Conclusión y visión integradora para el Cuerpo Técnico Facultativo (A2)

9. Anexo: Cuadros sinópticos y esquemas de los órganos institucionales

1. LA JUNTA DE ANDALUCÍA COMO INSTITUCIÓN DE AUTOGOBIERNO

El **artículo 99 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EA)** define el entramado institucional del autogobierno:

> "*1. La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma. 2. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. 3. Forman parte también de la organización institucional de la Comunidad Autónoma las instituciones de autogobierno que se establecen en el presente Estatuto.*"

El modelo andaluz reproduce el parlamentarismo racionalizado: el Parlamento emana directamente de la soberanía popular expresada en las urnas, elige de entre sus miembros al Presidente de la Junta, y este último nombra a los miembros del Consejo de Gobierno, respondiendo políticamente ante la asamblea parlamentaria.

---

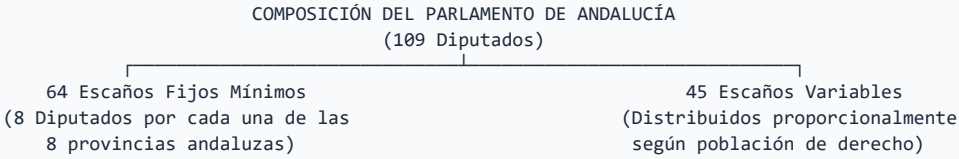
2. EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA: NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

2.1. Carácter representativo e inviolabilidad (artículo 100 EA)

El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz, ejerce la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma, aprueba y controla los Presupuestos de la misma, controla la acción política y de gobierno del Consejo de Gobierno y ejerce las demás facultades que le atribuyen la Constitución y el Estatuto. **El Parlamento es inviolable** (art. 100.2 EA).

2.2. Composición y sistema electoral (artículo 101 EA y Ley 1/1986)

- **Número de miembros:** El artículo 101.1 del EA dispone que el Parlamento estará compuesto por un **mínimo de 109 y un máximo de 120 Diputados**. El artículo 17 de la **Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía**, fija el número definitivo en **109 Diputados**.
- **Circunscripción electoral:** La circunscripción es la **provincia** (8 circunscripciones). A cada una de ellas se le asigna un mínimo inicial de **ocho diputados** (64 escaños en total) y los 45 restantes se distribuyen en proporción a la población de derecho de cada provincia. Ninguna provincia puede tener un número de Diputados que duplique al de otra.
- **Sistema electoral:** Elección por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante sistema de **representación proporcional** con aplicación de la fórmula D'Hondt. Se aplica una **barrera electoral del 3%** de los votos válidos emitidos en cada circunscripción provincial para tener acceso al reparto de escaños.
- **Mandato:** Los Diputados son elegidos por un mandato de **cuatro años**.



2.3. Estatuto de los Diputados andaluces (artículo 101.3 EA)

Los miembros del Parlamento de Andalucía disfrutan de las siguientes prerrogativas: 1. **Inviolabilidad:** Por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, de modo permanente e

irrevocable. 2. **Inmunidad:** Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, decidiendo en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 3. **Aforamiento procesal:** En las causas contra Diputados será competente la **Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía**. Fuera del territorio andaluz, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**. 4. **Prohibición de mandato imperativo:** No están ligados por mandato imperativo alguno (art. 101.2 EA).

---

3. ORGANIZACIÓN INTERNA Y FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO

3.1. Órganos de gobierno

- **La Presidencia del Parlamento:** Máxima autoridad de la Cámara; ostenta su representación, dirige los debates del Pleno, interpreta el Reglamento en casos de duda y vela por el orden y la disciplina interna.
- **La Mesa del Parlamento:** Órgano colegiado rector del Parlamento y ostenta la representación colegiada en los actos a que asista. Compuesta por el Presidente del Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios, elegidos en la sesión constitutiva.
- **La Junta de Portavoces:** Órgano eminentemente político integrado por los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios, presidido por el Presidente de la Cámara y con presencia de un representante del Consejo de Gobierno. Fija el orden del día del Pleno y organiza los trabajos parlamentarios.

3.2. Órganos de trabajo

1. **El Pleno:** Reunión solemne de los 109 diputados en el hemiciclo del antiguo Hospital de las Cinco Llagas (Sevilla). Adopta las decisiones legislativas y políticas de mayor relieve.
2. **Las Comisiones:** Órganos especializados de trabajo parlamentario. Se clasifican en:
3. *Permanentes legislativas:* Dictaminan los proyectos y proposiciones de ley por áreas sectoriales materiales (Hacienda, Justicia, Salud, Educación, etc.).
4. *Permanentes no legislativas:* Asuntos de régimen interior, Reglamento, Estatuto de los Diputados, etc.
5. *De investigación:* Creadas por acuerdo del Pleno para investigar asuntos de interés público.
6. **La Diputación Permanente (artículo 104 EA):**
7. Presidida por el Presidente del Parlamento e integrada por miembros de la Mesa y diputados designados por los grupos en proporción a su importancia numérica.
8. Vela por los poderes del Parlamento cuando éste no se encuentre reunido (entre períodos de sesiones) o en casos de disolución o expiración del mandato.
9. Tiene competencia para acordar la convocatoria extraordinaria del Pleno y asumir las funciones de control parlamentario sobre decretos-leyes convalidados o medidas extraordinarias del Gobierno cuando la Cámara esté disuelta.

3.3. Régimen de sesiones y adopción de acuerdos

- **Periodos ordinarios de sesiones (art. 104.1 EA):** Se celebran dos períodos al año:
- El primer período: de **septiembre a diciembre**.
- El segundo período: de **febrero a junio**.
- **Sesiones extraordinarias:** Convocadas por el Presidente a petición del Consejo de Gobierno, de la Diputación Permanente o de la cuarta parte de los Diputados o de la mayoría de los Grupos Parlamentarios.

- **Quórum y mayorías:** El Parlamento solo adopta acuerdos válidos estando reunido con la asistencia de la **mayoría de sus miembros** (quórum de 55 diputados). Los acuerdos se aprueban por **mayoría simple** de los miembros presentes, salvo que el Estatuto, las leyes o el Reglamento exijan mayorías cualificadas (ej. mayoría absoluta para leyes de desarrollo básico o 2/3 para reforma estatutaria).

---

4. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (ARTÍCULO 106 EA)

El artículo 106 detalla las principales competencias de la Cámara:

- **Función legislativa:** Ejercicio originario de la potestad legislativa en Andalucía mediante la aprobación de Leyes del Parlamento de Andalucía.
- **Función presupuestaria y financiera:** Examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y control de su ejecución.
- **Función de control e impulso político:**
  - Elección del Presidente de la Junta de Andalucía (art. 118 EA).
  - Exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno mediante la moción de censura y la cuestión de confianza.
  - Formulación de preguntas, interpelaciones, mociones y comparecencias de Consejeros.
- **Designación de senadores autonómicos (art. 106.16 EA):** Designa a los Senadores en representación de la Comunidad Autónoma asegurando la adecuada representación proporcional.
- **Recursos de inconstitucionalidad:** Interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y personación en los procesos constitucionales (art. 106.18 EA).
- **Nombramiento de órganos estatutarios:** Elección del Defensor del Pueblo Andaluz, de los Consejeros de la Cámara de Cuentas, de los miembros del Consejo Consultivo y del Consejo Audiovisual de Andalucía.

---

5. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (TSJA)

5.1. Naturaleza y posición institucional (artículos 140 a 144 EA)

El **Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)** es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo (art. 152.1 CE y art. 140 EA). El Poder Judicial es único en toda España y forma parte del Estado central (art. 149.1.5ª CE), pero la planta judicial autonómica culmina organizativamente en el TSJA.

5.2. Sedes y estructura territorial

- **Sede Central:** La sede principal del TSJA radica en la ciudad de **Granada** (Real Chancillería), en reconocimiento a su arraigo judicial histórico.
- **Salas Desplazadas:** Para garantizar la accesibilidad de una comunidad tan extensa, existen salas desplazadas en:
- **Sevilla:** Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- **Málaga:** Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
- **Ámbito de Ceuta y Melilla:** El TSJA extiende su jurisdicción también a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

5.3. Composición y Salas

El TSJA se compone de un Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados correspondientes. Se organiza en tres Salas de Justicia: 1. **Sala de lo Civil y Penal:** Conoce de los recursos de casación y revisión fundados en infracción del Derecho civil propio de Andalucía, y del enjuiciamiento penal de las causas contra personas aforadas (Diputados del Parlamento andaluz y miembros del Consejo de Gobierno). 2. **Sala de lo Contencioso-Administrativo:** Controla la legalidad de los actos y disposiciones normativas generales (reglamentos) emanados del Consejo de Gobierno, Consejeros y demás órganos superiores de la Junta de Andalucía. 3. **Sala de lo Social:** Conoce de los procesos en materia laboral y sindical que extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de un Juzgado de lo Social.

5.4. El Fiscal Superior y el Consejo de Justicia de Andalucía

- **El Fiscal Superior de Andalucía (art. 143 EA):** Es el Jefe del Ministerio Fiscal en el territorio andaluz; representa a la Fiscalía General del Estado en Andalucía y coordina a las fiscalías provinciales.
- **El Consejo de Justicia de Andalucía (art. 144 EA):** Configurado estatutariamente como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma.

---

6. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

6.1. Naturaleza jurídica y marco regulador (artículo 41 EA y Ley 9/1983)

El **Defensor del Pueblo Andaluz** es el alto comisionado del Parlamento de Andalucía, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución Española y en el Título I del Estatuto de Autonomía. Su sede se encuentra en la ciudad de Sevilla.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Elección y Mandato	Elegido por el Parlamento de Andalucía por mayoría de 3/5 de los miembros. Mandato de 5 AÑOS.
Posición Jurídica	No sujeto a mandato imperativo; total independencia funcional; inviolabilidad por opiniones y votos.
Ámbito de Supervisión	Administración de la Junta, entes locales andaluces y sector público instrumental andaluz.
Potestades Jurídicas	Investigación, inspección de dependencias, requerimientos de información, advertencias y sugerenc.
Legitimación Procesal	Legitimado para interponer Recurso de Inconstitucionalidad y Recurso de Amparo ante el TC.

6.2. Procedimiento de actuación

- La actuación del Defensor puede iniciarse **de oficio** o **a instancia de parte legítima** (cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, sin tasa alguna y sin necesidad de abogado ni procurador).
- No pueden presentar quejas las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.
- **Facultades inspectoras:** Ningún funcionario o autoridad puede negarse a colaborar o a exhibir expedientes, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia (art. 502 del Código Penal).
- **Ausencia de potestad sancionatoria:** El Defensor no dicta sentencias ni anula resoluciones; formula **recomendaciones, advertencias y sugerencias** a las autoridades. Presenta anualmente un **Informe Anual**

ante el Parlamento de Andalucía donde detalla las quejas tramitadas y señala a las Administraciones o funcionarios que hayan mostrado una actitud entorpecedora o no colaboradora.

---

7. LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

7.1. Naturaleza y posición institucional (artículo 130 EA y Ley 1/1988)

El artículo 130 del Estatuto define a la **Cámara de Cuentas de Andalucía** como el órgano técnico al que corresponde la **fiscalización externa de la gestión económica, financiera y presupuestaria** del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las entidades locales de su territorio. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía y ejerce sus funciones con plena autonomía funcional y presupuestaria.

7.2. Composición y estatuto de los Consejeros

- **El Pleno de la Cámara:** Órgano colegiado supremo, integrado por **7 Consejeros de Cuentas**.
- **Elección:** Son elegidos por el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría cualificada de **tres quintos (3/5)** entre personas de reconocida competencia profesional en materia económica, financiera o jurídica, por un mandato de **seis años** (art. 22 Ley 1/1988).
- **El Consejero Mayor:** Nombrado de entre los Consejeros por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno de la Cámara de Cuentas, por un período de **tres años**, pudiendo ser reelegido una sola vez. Ostenta la representación del órgano y convoca y preside el Pleno.
- **Estatuto:** Los Consejeros gozan de la misma inamovilidad e incompatibilidades que los Magistrados.

7.3. Funciones y delimitación de competencias

1. **Función fiscalizadora:** Comprobación de la legalidad, regularidad contable, eficacia, eficiencia y economía de la gestión de fondos públicos.
2. Emite el **Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma**, que remite preceptivamente al Parlamento antes del 30 de noviembre del ejercicio siguiente.
3. Realiza auditorías operativas y financieras sobre Consejerías, agencias administrativas, agencias públicas empresariales, fundaciones públicas, consorcios y Ayuntamientos andaluces.
4. **Delimitación con el Tribunal de Cuentas del Estado:** La Cámara de Cuentas ejerce una fiscalización técnica y de regularidad contable. Carece de función jurisdiccional: si durante una auditoría detecta indicios de dolo, culpa grave o alcance contable (malversación), tiene el deber legal de poner los hechos en conocimiento inmediato del **Tribunal de Cuentas del Estado**, que es el único órgano constitucional que ostenta la **jurisdicción contable** privativa (art. 136 CE).

---

8. CONCLUSIÓN Y VISIÓN INTEGRADORA PARA EL CUERPO TÉCNICO FACULTATIVO (A2)

El conocimiento de los órganos institucionales de la Junta de Andalucía es indispensable para el desempeño técnico administrativo. Los funcionarios del Grupo A2 actúan sometidos al control político y legislativo del Parlamento andaluz, deben responder diligentemente a los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz en defensa de los derechos de la ciudadanía, y gestionan expedientes de gasto y contratación sometidos a la rigurosa fiscalización externa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y al control judicial del TSJA.

---

9. ANEXO: CUADROS SINÓPTICOS Y ESQUEMAS DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES

ÓRGANOS DE CONTROL Y GARANTÍA ANDALUCES

PARÁMETRO	DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ	CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Marco Jurídico	Art. 41 EA y Ley 9/1983	Art. 130 EA y Ley 1/1988
Titularidad	Órgano unipersonal	Órgano colegiado (7 Cons)
Elección parlamentaria	Mayoría 3/5 Parlamento	Mayoría 3/5 Parlamento
Duración del Mandato	5 años	6 años
Objeto de Control	Derechos y libertades del Título I CE y Estatuto	Regularidad económica, contable y financiera
Ámbito Subjetivo	Junta de Andalucía y entidades locales	Junta de Andalucía y entidades locales
Naturaleza del Control	Quejas, advertencias, sugerencias y recursos TC	Auditorías, informes y fiscalización de cuentas